

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3503/2539

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

นาย เอนก พลับสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 176, มาตรา 185, มาตรา 226

คดีที่มีความผิดซึ่งต้องสืบพยานหลักฐานประกอบคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 เมื่อโจทก์สืบพยานแล้ว ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยที่ 1 และหรือที่ 2 ไม่ได้กระทำความผิดศาลยอมพิพากษายกฟ้องได้ส่วนความผิดฐานอื่นซึ่งศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้ เมื่อจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพนั้นเมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 และหรือที่ 2 ไม่ได้กระทำความผิดฐานนี้ศาลก็ย่อมมีอำนาจยกฟ้องจำเลยที่ 1 และหรือที่ 2 ได้ด้วยเช่นกัน แม้พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 จำหน่ายเฮโรอีนและกัญชาให้แก่ผู้อื่นตามฟ้องซึ่งเป็นความผิดคนละกรรมกันแต่เมื่อศาลชั้นต้นมิได้พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานจำหน่ายกัญชาและโจทก์มิได้อุทธรณ์ศาลฎีกาจึงไม่อาจพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานจำหน่ายกัญชาได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 26, 57, 66, 67, 75, 76, 91, 92, 102 ประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 32, 33, 83, 91 และ ธิเบของกลางทั้งหมดเงิน 100 บาท ที่ล่อซื้อ
ให้คืนแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง, 26 วรรคหนึ่ง, 57, 67, 75
วรรคหนึ่ง, 76 วรรคสอง, 91, 92, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 เรียง
กระทงโทษฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุก
คนละ 5 ปีฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุก
คนละ 2 ปี ฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษเฮโรอีนรวม 9 กรรมลงโทษกรรม 5
ปี นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 ลงโทษฐานร่วมกันเสพยาเสพติดให้โทษเฮโรอีน จำคุก 6 เดือน ฐานร่วมกัน
เสพกัญชา จำคุก 4 เดือนรวมจำเลยที่ 1 จำคุก 52 ปี 10 เดือน จำเลยที่ 2 จำคุก 52
ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลด
โทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำเลยที่ 1 คงจำคุก 26 ปี 5
เดือน จำเลยที่ 2 คงจำคุก 26 ปี กับให้ริบของกลางทั้งหมดและคืนธนบัตรของกลาง
100 บาท ที่ล่อซื้อแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ลงโทษต่ำสุดของอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้
และขอให้รอกการลงโทษในข้อหาเสพยาเฮโรอีนผสมกัญชา

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 26 วรรคหนึ่ง, 66 วรรค
หนึ่ง, 76 วรรคหนึ่ง เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐาน
มีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 5 ปี ฐานจำหน่ายเฮโรอีน จำคุก 5 ปี

ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครอง จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 10 ปี 6 เดือนจำเลยที่ 1
ให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 5 ปี 3 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก ส่วนจำเลยที่ 2
ให้ยกฟ้อง นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้เป็นยุติว่า ตามวัน
เวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องร้องตำรวจเอกเจเวียน ผันผาย หัวหน้าหน่วยเฉพาะ
กิจตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามและพวกจับกุมจำเลยทั้งสอง นายอชิป ธิราภินันท์
นายสุธี ถนอมชาติ นายสำราญ บุญกรุด นายสนั่น นุชเซาะนายสุวิทย์ แพทย์
จะเกร็ง นายมาโนช พลับสวัสดิ์นายวินัย หอประเสริฐ และนายสังคม วรรณประเสริฐ
ได้พร้อมของกลางทั้งหมดตามบัญชีของกลางคดีอาญาเอกสารหมาย จ.17 ซึ่งรวมทั้ง
เฮโรอีนบรรจุในหลอดพลาสติกใสจำนวน 7 หลอด น้ำหนัก 6.22 กรัมเฮโรอีนบรรจุ
หลอดกาแฟปิดหัวท้าย 2 หลอด น้ำหนัก 0.05 กรัมและกัญชาน้ำหนัก 74.14 กรัม

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เป็นข้อแรกว่าเมื่อจำเลยทั้งสอง
ให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองตามฟ้อง จำเลย
ทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ลดโทษต่ำสุดของอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้และขอให้รอ
การลงโทษในข้อหาเสพเฮโรอีนผสมกัญชา ข้อเท็จจริงว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกัน
กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ย่อมยุติแล้ว ศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดว่า
จำเลยทั้งสองไม่ได้ร่วมกันกระทำความผิดตามฟ้องที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษา
ยกฟ้อง จำเลยที่ 2 และยกฟ้องจำเลยที่ 1 บางข้อหาเป็นการไม่ชอบหรือไม่ ในปัญหานี้
เห็นว่า ความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย มีอัตรา
โทษอย่างต่ำจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ซึ่งแม้จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพก็เป็น

หน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบพยานหลักฐานประกอบคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสอง และศาลชั้นต้นต้องฟังพยานหลักฐานของโจทก์จนเป็นที่พอใจว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำความผิดจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 จึงจะพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองได้ ดังนั้นเมื่อโจทก์สืบพยานประกอบคำรับสารภาพและข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยที่ 1 และหรือที่ 2 ไม่ได้กระทำความผิดฐานดังกล่าว ศาลก็ย่อมพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 1 และหรือที่ 2 ในข้อหาดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 ส่วนความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายและความผิดฐานเสพเฮโรอีนและกัญชานั้นมีอัตราโทษอย่างต่ำไม่ถึง 5 ปี ซึ่งแม้จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพและศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ได้สืบพยานประกอบคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสองในข้อหาความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายแล้ว ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยที่ 1 และหรือที่ 2 ไม่ได้กระทำความผิดฐานมีกัญชาไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายและจำหน่ายหรือฐานเสพเฮโรอีนและกัญชาศาลก็ย่อมมีอำนาจยกฟ้องจำเลยที่ 1 และหรือที่ 2 ในข้อหาดังกล่าวได้โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 เช่นกัน ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิดฐานร่วมกันมีกัญชาแห้งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีนผสมกัญชาให้แก่นายอริป ธิราภินันท์ และพวกรวม 8 คน ซึ่งเป็นจำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 93/2538 ของศาลชั้นต้นและร่วมกันเสพเฮโรอีนและกัญชานั้น ในปัญหานี้ โจทก์มีร้อยตำรวจเอกเจเวียนและนายดาบตำรวจสอาดเบิกความยืนยันว่า พยานโจทก์ทั้งสองแอบดูที่ประตูเห็นจำเลยที่ 1 ร่วมกับชายอีก 8 คน คือนายอริป ธิราภินันท์ นายสุธี ถนอมชาติ นายสำราญ บุญกรุดนายสนั่น นุชเซาะ นายสุวิทย์ แพทย์จะเกร็ง นายมานะ พลับ

สวัสด์นายวินัย หอประเสริฐ และนายสังคม วรรณประเสริฐ ซึ่งเป็นจำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 93/2538 ของศาลชั้นต้นนั่งล้อมวงใช้บังกัญชาสูบ กัญชาผสมเฮโรอีนโดยใช้เฮโรอีนโรยในบังกัญชาผสมสูบไปด้วยกัน เมื่อจำเลยที่ 1 กับชายทั้ง 8 คนนั้นผลัดเปลี่ยนกันสูบจนครบถ้วนทุกคนแล้ว ร้อยตำรวจเอกเฉวียน และพวกจึงเข้าจับกุมจำเลยทั้งสองและชาย 8 คนนั้น และตรวจค้นยึดได้เฮโรอีน บรรจุหลอดพลาสติก 6 หลอด ซึ่งวางอยู่ข้างจำเลยที่ 1 และเฮโรอีนบรรจุหลอด พลาสติก 1 หลอด กับกัญชาแห้ง 1 ถุงซึ่งวางอยู่กลางวงร้อยตำรวจเอกเฉวียนและ พวกแจ้งข้อหาจำเลยทั้งสองว่า มียาเสพติดให้โทษเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อ จำหน่ายและจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษกัญชาไว้ในครอบครอง จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.4 และร้อยตำรวจเอกทวี พันธ์งานสอบสวนเบิกความว่า พยานแจ้งข้อหาจำเลยทั้งสองในชั้นสอบสวนว่า ร่วม กันมียาเสพติดให้โทษเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย และมียาเสพติดให้โทษกัญชาไว้ในครอบครอง จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ตามบันทึกคำให้การ ของผู้ต้องหาเอกสารหมาย จ.5 ต่อมาพยานแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแก่จำเลยที่ 1 ว่ามียา เสพติดให้โทษกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต กับเสพยาเสพติดให้โทษเฮโรอีนและกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยที่ 1 ให้การรับ สารภาพ ตามบันทึกคำให้การเอกสารหมาย จ.20 สำหรับความผิดฐานเสพยาเฮโรอีน และกัญชา และความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายที่ จำเลยที่ 1 ได้ให้การรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดตามฟ้องนั้น เห็นว่า นอกจาก ความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุกอย่างต่ำไม่ถึง 5 ปี ไม่อยู่ในบังคับที่โจทก์จะต้อง สืบพยานหลักฐานประกอบคำรับสารภาพของจำเลยที่ 1 ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบ พยานหลักฐานต่อไปก็ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคหนึ่ง แล้ว ยังได้ความจากร้อยตำรวจเอกเฉวียนและนายดาบตำรวจสอาดอีก ด้วยว่าพยานทั้งสองแอบดูเห็นจำเลยที่ 1 นั่งล้อมวงอยู่กับชาย 8 คน คือ จำเลยที่ 3

ถึงที่ 10 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 93/2538 ของศาลชั้นต้น สืบกันอยู่โดยใช้ บ้องกัญชากับใช้ผงเฮโรอีนโรยในบ้องกัญชา ทั้งยังได้ความจากบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมายเลข 5 ซึ่งเป็นคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ให้การในชั้นสอบสวนว่า ผู้ต้องหาที่ 3 ถึงที่ 10 (คือจำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 93/2538 ของศาลชั้นต้น) มาขอซื้อเฮโรอีนและกัญชา จากจำเลยที่ 1 ที่บ้านจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 นำเฮโรอีน 1 หลอดพลาสติก และกัญชา จำนวน 1 เขียง มามอบให้บุคคลเหล่านั้นโดยตั้งไว้กลางวงแล้วผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกันเสพกัญชาโดยเอาเฮโรอีนโรยหน้าดูดด้วยบ้องกัญชา โดยจำเลยที่ 1 เองก็เสพด้วยพยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักแน่นแฟ้นฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดฐานเสพเฮโรอีนและเสพกัญชา กับมียาเสพติด ให้โทษกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามฟ้องที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานดังกล่าวนี้ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ส่วนความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอีนผสมกัญชาให้แก่จำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 ในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 93/2538 ของศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่าข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า หลังจากจำเลยที่ 1 ได้จำหน่ายเฮโรอีน 2 หลอดกาแฟให้แก่สายลับที่เข้าไปล่อซื้อเฮโรอีน จากจำเลยที่ 1 แล้วร้อยตำรวจเอกเจียนและนายดาบตำรวจสะอาดได้แอบดูเห็น จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 93/2538 ของศาลชั้นต้น นั่งล้อมวงผลัดเปลี่ยนกันสูบเฮโรอีนผสมกัญชาโดยใช้บ้องกัญชาจนครบถ้วนทุกคนและจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมายเลข 5 ว่า จำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 93/2538 ของศาลชั้นต้นมาซื้อเฮโรอีนและกัญชาจากจำเลยที่ 1 ที่บ้านจำเลยที่ 1 แล้วจำเลยที่ 1 นำเฮโรอีน 1 หลอดพลาสติก กับกัญชา 1 เขียง ตั้งไว้กลางวงให้บุคคลเหล่านั้นผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกันเสพกัญชาโดยเอาเฮโรอีนโรยหน้าดูดด้วยบ้องกัญชา พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักแน่นแฟ้นฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 จำหน่ายเฮโรอีนและกัญชาให้แก่

จำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 93/2538 ของศาลชั้นต้นตามฟ้อง
อย่างไรก็ตาม แม้ความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอีนและความผิดฐานจำหน่ายกัญชาเป็น
ความผิดคนละกรรมกันก็ตาม เมื่อศาลชั้นต้นมิได้พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ฐาน
จำหน่ายกัญชาและโจทก์มิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลฎีกาจึงไม่
อาจพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานจำหน่ายกัญชาได้ นอกจากนี้แล้วแม้
พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 จำหน่ายเฮโรอีนให้จำเลยที่ 3
ถึงที่ 10 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 93/2538 ของศาลชั้นต้นดังกล่าวก็ตาม แต่
โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาสืบให้ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดดังกล่าวต่าง
กรรมกันจึงไม่อาจลงโทษจำเลยที่ 1 ในความผิดดังกล่าวต่างกรรมกันได้ดังนั้น
นอกจากความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอีน 2 หลอดกาแฟให้แก่สายลับผู้ล่อซื้อแล้ว จำเลย
ที่ 1 จึงคงมีความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอีนให้แก่จำเลยที่ 3 ถึงที่ 10 ในคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 93/2538 ของศาลชั้นต้นอีกเพียงกรรมเดียว ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟัง
ขึ้นเป็นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 26 วรรคหนึ่ง, 57, 66 วรรคหนึ่ง, 76 วรรคสอง,
91 และ 92 วรรคหนึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 เรียงกระทงลงโทษ
ฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 5 ปี ฐานจำหน่ายเฮโรอีนรวม 2
กรรม จำคุกกระทงละ 5 ปี รวมจำคุก 10 ปี ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อ
จำหน่าย จำคุก 2 ปี ฐานเสพเฮโรอีน จำคุก 6 เดือนฐานเสพกัญชาจำคุก 2 เดือน
รวมจำคุก 17 ปี 8 เดือน จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพตลอดมาเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78
คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 8 ปี 10 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ก้าน อันนันทน์-อำนวยการ หนองเมือง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------